Публичная оферта (лицензионный договор)

Редакция от 16.12.2025

Индивидуальный предприниматель Трифан Роман Александрович, зарегистрированный в реестре индивидуальных предпринимателей под № 321508100179458 (далее – «**Администрация**»), размещает настоящую публичную оферту в соответствии со ст. 435 и 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации (далее – «**Оферта**») с предложением физическим и (или) юридическим лицам, действующим в лице представителя, заключить Договор на следующих условиях:

1. Сервис – веб-сайт и/или чат-бот расположенный в сети интернет по адресу https://t.me/sonnikkgnjgbot (далее – «**Сервис**»).

2. Предмет договора и общие положения

2.1. Администрация обязуется предоставить Пользователю за вознаграждение право на использование Сервиса способами, предусмотренными настоящей Офертой.

2.2. Пользователь вправе использовать Сервис путем эксплуатации его функциональных возможностей исключительно для собственных нужд.

2.3. Пользователю запрещается: копировать или изменять код Сервиса; создавать производные программы; проникать в программное обеспечение с целью получения кода Сервиса; осуществлять продажу, сдачу в аренду, передачу третьим лицам каких-либо прав на Сервис, а также модифицировать Сервис, в том числе с целью получения несанкционированного доступа к нему.

2.4. Право и способ использования, прямо не предусмотренные настоящей Офертой, не считаются предоставленными Пользователю.

2.5. В случае нарушения Пользователем условий настоящей Оферты, в том числе условий об оплате настоящего Договора, Администрация имеет право блокировать доступ Пользователя к Сервису.

2.6. Лицензия имеет следующие характеристики:

2.6.1. Вид лицензии: неисключительная.

2.6.2. Право на заключение сублицензионных договоров Пользователем: не предусмотрено.

2.6.3. Лицензия действует на территории Российской Федерации.

2.7. В соответствии с настоящим Договором-Офертой Администрация обязуется оказать Пользователю информационные услуги.

2.8. Пользователь получает доступ к Сервису через доступ к персональному аккаунту.

2.9. Пользователь обязуется обновлять персональные данные, предоставленные при регистрации, в случае их изменения; обеспечивать сохранность персональных данных от доступа третьих лиц; не передавать в пользование свой персональный аккаунт и/или логин и пароль своего персонального аккаунта третьим лицам.

2.10. Администрация предоставляет Пользователю логин и пароль для доступа к персональному аккаунту. Пользователь самостоятельно обеспечивает конфиденциальность данных персонального аккаунта.

2.11. Администрация уведомляет Пользователя об изменении Оферты посредством отправки электронного письма на адрес электронной почты Пользователя.

2.12. Администрация уведомляет Пользователя об изменении Оферты посредством программного функционала Сервиса или иных средств обмена сообщениями (мессенджерами).

2.13. Администрация сообщает, что данная Оферта действует совместно с Политикой конфиденциальности, принимая условия настоящей Оферты, Пользователь также ознакомился с условиями Политики конфиденциальности и безоговорочно принимает их в полном объеме.

2.14. В случае если Политика конфиденциальности противоречит Оферте, приоритет следует отдавать условиям Оферты.

2.15. Оплата Договора-Оферты Пользователем производится напрямую Администрации либо может производится посредством сервиса приема платежей (платежной системы) в соответствии с информацией, представленной на соответствующих страницах (разделах) Сервиса Администрации. Пользователь Акцептом настоящей Оферты подтверждает также, что ознакомился с офертой, политикой конфиденциальности и иными документами сервиса приема платежей (платежной системы).

3. Финансовые условия

3.1. Стоимость каждого обязательства, исполняемого в соответствии с настоящей Офертой, определяется Администрацией в одностороннем порядке и сообщается Пользователю посредством Сервиса и/или иных средств обмена сообщениями (мессенджерами).

3.2. Информация сообщается до Акцепта Оферты, Акцепт не может считаться совершенным без предоставления необходимой информации, а Договор-Оферта не может считаться заключенным.

3.3. Администрация вправе в одностороннем порядке изменять стоимость указанных обязательств, если такое изменение стоимости не нарушит императивных норм ГК РФ.

3.4. Моментом исполнения обязательства Пользователя по уплате денежных средств в пользу Администрации считается момент поступления денежных средств на расчетный счет Администрации.

3.5. Моментом исполнения обязательства Пользователя по уплате денежных средств в пользу Администрации считается момент поступления денежных средств на корреспондентский счет банка Администрации.

4. Срок действия договора

4.1. Настоящий Договор-Оферта вступает в силу с даты Акцепта его Сторонами и действует в течение 1 года с момента его заключения.

4.2. Стороны договорились считать настоящий Договор автоматически продленным (пролонгированным) на период аналогичный сроку его действия, если ни одна из Сторон не заявит в письменной форме за 15 календарных дней до даты его истечения о своем намерении расторгнуть Договор.

4.3. Период, исчисляемый со дня заключения Договора Сторонами и до даты прекращения его действия по любым обстоятельствам, признается Сроком Действия Договора.

4.5. Расторжение (прекращение действия) настоящего Договора означает, в том числе, прекращение действия всех приложений, дополнительных соглашений и иных документов к нему, если иное не предусмотрено в соответствующих приложениях и дополнительных соглашениях (иных документах) к Договору.

4.6. Каждая из Сторон вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от Договора, уведомив другую Сторону за 10 календарных дней до отказа. Договор считается прекращенным по истечении указанного срока (включительно).

5. Администрация вправе:

5.1. Временно приостановить исполнение Договора по техническим, технологическим или иным причинам, препятствующим его исполнению, на время устранения таких причин.

5.2. Приостановить исполнение Договора в одностороннем внесудебном порядке при нарушении Пользователем иных обязательств, принятых в соответствии с Офертой в порядке ст. 328 ГК РФ.

6. **Ответственность сторон**

6.1. Стороны несут ответственность за последствия собственных действий в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. Сторона, не исполнившая (равно – ненадлежащим образом исполнившая) обязательства по Договору, обязана возместить другой Стороне причиненные таким неисполнением убытки в полном объеме.

6.3. Пользователь несет полную ответственность за:

6.3.1. Соблюдение требований законодательства.

6.3.2. Достоверность сведений, предоставляемых для исполнения Договора.

6.3.3. Достоверность сведений, указанных при совершении Акцепта.
6.4. Администрация не несет ответственности за:
6.4.1. Какие-либо действия, являющиеся прямым или косвенным результатом действий Пользователя.
6.4.2. Какие-либо убытки Пользователя вне зависимости от того, могла ли Администрация предвидеть возможность возникновения убытков, кроме прямых виновных действий.
6.5. Вся информация предоставляется в исходном виде, без гарантий полноты или своевременности, без иных, явно выраженных или подразумеваемых гарантий. Доступ к Сервису, а также использование его содержимого осуществляются исключительно по усмотрению и под ответственность Пользователя.
6.6. Пользователь осознает, что все материалы Сервиса или любая их часть могут сопровождаться рекламой. Пользователь согласен с тем, что Администрация не несет какой-либо ответственности и не имеет каких-либо обязательств в связи с такой рекламой.
6.7. Ответственность Сторон по Договору ограничена ценой настоящего Договора, Сторона не вправе предъявить иной Стороне требование стоимостью свыше цены Договора (если иное не установлено императивными нормами законодательства Российской Федерации).

7. Разрешение споров

7.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами по настоящему договору, будут разрешаться путем переговоров по законодательству Российской Федерации.
7.2. Спорные вопросы, не урегулированные сторонами в досудебном порядке, подлежат разрешению в суде по следующим правилам подсудности:
7.2.1. Спор, подведомственный арбитражному суду и относящийся к компетенции арбитражного суда, подлежит рассмотрению в арбитражном суде по месту нахождения Администрации.
7.2.2. Спор, подведомственный суду общей юрисдикции и относящийся к компетенции суда общей юрисдикции, подлежит рассмотрению в суде общей юрисдикции по месту нахождения Администрации.

8. Форс-мажорные обстоятельства

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием возникших после заключения настоящего Договора обстоятельств непреодолимой силы, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить.
8.2. При наступлении обстоятельств, указанных в настоящем разделе, каждая Сторона должна в течение 5 календарных дней известить о них в другую Сторону.
8.3. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также официальные документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств и, по возможности, дающие оценку их влияния на исполнение Стороной своих обязательств по настоящему Договору.
Если Сторона не направит или несвоевременно направит извещение, то она обязана возместить второй Стороне понесенные ею убытки, если только невозможность направить извещения не была вызвана форс-мажорными обстоятельствами
8.4. В случаях наступления обстоятельств, предусмотренных настоящим Разделом, срок выполнения Стороной обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия.
8.5. Если обстоятельства, указанные в настоящем разделе, и их последствия продолжают действовать более 1 календарного месяца, Стороны проводят дополнительные переговоры для выявления приемлемых альтернативных способов исполнения настоящего Договора.
8.6. Стороны признают форс-мажорными следующие обстоятельства (не исчерпывающий перечень):
8.6.1. Пожар, наводнение, землетрясение и другие стихийные бедствия.
8.6.2. Война, разного рода военные действия.
8.6.3. Действия государственных органов, если такие действия не вызваны виной Стороны.

8.6.4. Природные явления, если они препятствуют исполнению Договора.
8.6.5. Массовые эпидемии и пандемии, если они препятствуют исполнению Договора.
8.6.6. Другие обстоятельства, возникшие не по вине Сторон, но имеющие влияние на установленные Договором сроки и порядок исполнения обязательств (включая издержки и непосредственно возможность исполнить обязательства).

9. Реквизиты Администрации

Индивидуальный предприниматель Трифан Роман Александрович

Адрес регистрации: 142700, Московская обл, г Видное, Бульвар Зеленые аллеи 17, кв. 246

Банк ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО)

ОГРНИП 321508100179458,

ИНН 614317472771

БИК 044525411,

кор/счет 30101810145250000411

Расчётный счёт 40802810701970001240